Droits de l'homme approfondis et droit humanitaire

Droit — Licence 3 (L3)

Cours DRO-L3-21

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Approfondissement des mécanismes régionaux et internationaux de protection des droits de l'homme — système africain (Commission et Cour), recours individuels devant la Cour de justice de la CEDEAO, comités conventionnels de l'ONU et examen périodique universel — et des principes du droit international humanitaire : distinction, proportionnalité, humanité, Conventions de Genève et protection des groupes vulnérables, jusqu'aux approches contemporaines liant droits de l'homme et développement.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Le système africain des droits de l'homme : Commission et Cour africaines
• Leçon 2 — La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : saisine et décisions
• Leçon 3 — Les recours individuels devant la Cour de justice de la CEDEAO
• Leçon 4 — Les mécanismes universels : comités conventionnels de l'ONU (aperçu)
• Leçon 5 — Le droit international humanitaire : principes (distinction, proportionnalité, humanité)
• Leçon 6 — Les Conventions de Genève : présentation
• Leçon 7 — La protection des groupes vulnérables en période de conflit
• Leçon 8 — Droits de l'homme et développement : approches contemporaines
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Les droits de l'homme ne vivent pas seulement dans les déclarations : ils vivent dans des mécanismes. Derrière chaque droit proclamé se pose la même question pratique — qui peut être saisi, par qui, selon quelle procédure, et avec quel effet ? Ce cours prend le parti des mécanismes : il étudie les organes africains, communautaires et universels qui reçoivent des rapports, des communications et des requêtes, et il apprend à les comparer comme des outils, chacun avec sa porte d'entrée, son produit et sa force propre. Savoir choisir le bon mécanisme pour un grief donné est une compétence de juriste à part entière, qui suppose de comprendre ce que chaque organe peut réellement offrir : une recommandation, une constatation motivée, ou une décision obligatoire.

La seconde partie du cours aborde le droit international humanitaire, le droit applicable en situation de conflit armé. Il y est enseigné comme un système de principes — distinction, proportionnalité, précaution, humanité — c'est-à-dire comme des tests logiques que l'on peut appliquer à des situations abstraites, sans jamais décrire de faits réels. Cette sobriété est un choix pédagogique et éthique : on peut comprendre profondément ce droit sans exposer ni récit de violence ni cas réel. C'est

d'ailleurs ainsi que les juristes le manient : ils qualifient des situations au regard de catégories et de critères, et c'est cette gymnastique de la qualification, sobre et rigoureuse, que les exercices du cours entraînent pas à pas.

Tout au long du cours, les exercices portent sur des États fictifs désignés par des lettres et sur des griefs formulés de manière abstraite et procédurale. Les textes fondateurs — Charte africaine, Conventions de Genève, traités universels — sont nommés par leur objet et présentés par leur architecture, jamais reproduits : pour le travail réel, l'étudiant se reportera aux versions en vigueur publiées par l'Union africaine, le Comité international de la Croix-Rouge et les Nations unies. Ce parti pris a une vertu : il oblige à comprendre la logique des mécanismes plutôt qu'à réciter des dispositions, et il prépare à raisonner sur n'importe quel contentieux de protection, quel que soit le texte qui le fonde.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Présenter le système africain des droits de l'homme : le rôle de la Charte africaine comme texte fondateur et les fonctions respectives de la Commission et de la Cour africaines.
- Expliquer les mécanismes de saisine de la Cour africaine, notamment le rôle de la déclaration d'acceptation de la compétence pour les requêtes des individus et des organisations non gouvernementales.
- Décrire les recours individuels devant la Cour de justice de la CEDEAO et discuter leur originalité, notamment l'accès direct des particuliers.
- Comparer les mécanismes universels de l'ONU : rapports devant les comités conventionnels, communications individuelles et examen périodique universel.
- Reformuler les principes du droit international humanitaire — distinction, proportionnalité, précaution, humanité — comme des tests logiques abstraits.
- Présenter l'architecture des Conventions de Genève : les quatre conventions par leurs objets, les Protocoles additionnels et le droit coutumier.
- Identifier les catégories de personnes vulnérables en période de conflit et les principes de protection renforcée qui s'y attachent.
- Analyser un programme de développement fictif à travers l'approche fondée sur les droits de l'homme et ses débats contemporains.

Leçon 1 — Le système africain des droits de l'homme : Commission et Cour africaines

Le système africain de protection repose sur un texte fondateur, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, publiée par l'Union africaine et à consulter dans sa version en vigueur. Son originalité, souvent soulignée par la doctrine, est de tenir ensemble trois ensembles : les droits individuels classiques, les droits reconnus aux peuples en tant que collectifs, et des devoirs de l'individu envers sa communauté. Autour de ce texte central gravitent des instruments complémentaires — protocoles et conventions africaines thématiques — qui précisent la protection de certaines

catégories de personnes ou de droits particuliers, ainsi que les constitutions et les juridictions nationales, premier niveau de protection.

La Commission africaine est l'organe de promotion et de protection créé par la Charte. Sa fonction de promotion consiste à faire connaître les droits : études, recherches, sensibilisation, interprétation du texte à la demande des États ou des institutions, et formulation de principes destinés à guider les législations nationales. Sa fonction de protection s'exerce par les communications : des saisines par lesquelles un État, ou d'autres requérants admis par la procédure, signalent une situation présentée comme contraire à la Charte. La Commission examine aussi, de manière périodique, les rapports par lesquels les États rendent compte des mesures prises pour donner effet aux droits reconnus.

La Cour africaine complète ce dispositif par une fonction proprement juridictionnelle : elle tranche par des décisions obligatoires, là où la Commission aboutit à des recommandations. Les deux organes sont articulés et non concurrents : la Commission peut porter une affaire devant la Cour, et leurs mécanismes de saisine ne se recouvrent que partiellement. S'y ajoutent, dans le paysage continental, des organes spécialisés et des mécanismes politiques de suivi entre pairs, qui relèvent d'autres logiques et ne doivent pas être confondus avec ces deux piliers juridictionnels et quasi juridictionnels. La leçon à retenir est une logique d'étages : le juge national d'abord, la Commission et ses mécanismes de dialogue et de recommandation ensuite, la Cour pour le contentieux tranché — chaque étage ayant ses conditions d'accès, qui font l'objet des leçons suivantes.

L'essentiel
Le système africain tient en un texte fondateur (la Charte africaine), un organe de promotion et de protection par communications et rapports (la Commission) et un organe juridictionnel qui rend des décisions obligatoires (la Cour) : trois pièces complémentaires, à mobiliser dans le bon ordre.

Exemple — Grille de routage : trois requêtes fictives sobres

```
DOSSIER D'ÉCOLE — requêtes fictives, États désignés par des lettres

Requête A — Un particulier de l'État X estime qu'une décision
administrative définitive le prive d'un droit garanti par la Charte
et il a épuisé ses recours internes sans obtenir réparation.
→ Route envisageable : communication devant la Commission africaine,
qui examine la situation et peut recommander des mesures à l'État.

Requête B — Un organe de l'Union africaine demande comment
interpréter une notion de la Charte pour harmoniser deux pratiques.
→ Route envisageable : avis consultatif de la Cour africaine,
fonction d'interprétation, sans litige ni partie adverse.

Requête C — Une association de l'État Y veut faire connaître
les mécanismes africains aux juristes de son pays.
→ Route envisageable : fonction de promotion de la Commission
(documentation, activités de sensibilisation), sans aucune saisine.

Leçon de la grille : d'abord qualifier le besoin (trancher,
interpréter, promouvoir), ensuite choisir l'organe et sa porte.
```

À retenir

- La Charte africaine combine droits individuels, droits des peuples et devoirs : c'est la marque du système régional africain.
- Commission : promotion, examen des rapports des États, communications aboutissant à des recommandations.
- Cour : organe juridictionnel dont les décisions sont obligatoires ; elle complète la Commission sans la remplacer.

Exercice

Un étudiant affirme : « La Commission africaine est un tribunal qui condamne les États, et la Cour africaine est son organe d'appel. » Corrige cette double erreur en reformulant, en quelques phrases, la nature exacte de chaque organe et la nature de leurs produits respectifs.

✔ Corrigé

La Commission n'est pas un tribunal : c'est un organe de promotion et de protection qui examine les rapports des États et connaît des communications ; au terme de son examen, elle adresse aux États des recommandations, dont la force est celle du dialogue institutionnel et de la publicité, non celle d'un jugement exécutoire. La Cour, elle, est bien une juridiction : elle rend des décisions obligatoires pour les États concernés. Mais elle n'est pas une cour d'appel de la Commission : les deux organes ont des saisines distinctes et complémentaires, et la Commission peut elle-même porter une affaire devant la Cour. Confondre recommandation et décision, ou complémentarité et hiérarchie d'appel, fausse toute la stratégie de saisine. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les traités en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 2 — La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : saisine et décisions

La saisine de la Cour africaine est organisée par catégories de requérants. Peuvent la saisir, selon les mécanismes prévus par ses textes : la Commission africaine, les États parties au protocole qui l'institue — qu'ils soient à l'origine d'une communication ou visés par elle — et les organisations intergouvernementales africaines. Cette architecture repose sur une idée simple : la Cour est d'abord l'instrument des acteurs du système lui-même, institutions et États, qui lui transmettent les situations les plus établies ou les questions d'interprétation les plus générales. À côté de cette saisine institutionnelle et étatique, une voie directe existe pour les organisations non gouvernementales dotées du statut d'observateur auprès de la Commission et pour les individus, mais elle est conditionnée par un mécanisme particulier, étudié au paragraphe suivant.

Ce mécanisme est la déclaration d'acceptation de la compétence : un acte par lequel un État déclare accepter que la Cour reçoive directement les requêtes des individus et des organisations non gouvernementales dirigées contre lui. Il faut en comprendre la logique : la ratification du protocole crée la Cour et oblige l'État envers les autres requérants institutionnels, mais l'accès direct des personnes suppose un engagement supplémentaire et distinct. Tous les États n'ont pas fait cette déclaration, ce qui explique que la voie directe soit ouverte ou fermée selon l'État concerné : vérifier l'existence de la déclaration est le premier réflexe du praticien.

Sur la procédure, la Cour examine d'abord sa compétence et la recevabilité de la requête, l'épuisement préalable des recours internes étant une condition classique qu'elle apprécie avec une souplesse connue lorsque ces recours sont indisponibles ou inefficaces. Elle peut, lorsque la situation l'exige, indiquer des mesures provisoires destinées à éviter un préjudice irréparable en attendant sa décision. Au fond, lorsqu'elle constate une violation, sa décision peut ordonner à l'État de prendre les mesures propres à y mettre fin et à réparer, sous des formes variées : cessation de la situation, mesures d'ordre législatif ou administratif, et indemnisation. Ses avis consultatifs, rendus à la demande des requérants institutionnels, complètent ce contentieux en interprétant les textes sans trancher de litige.

L'essentiel
Saisine par catégories (Commission, États, organisations africaines ; individus et ONG d'observateurs sous condition), déclaration d'acceptation comme clef de l'accès direct, et décisions obligatoires pouvant ordonner cessation et réparations, complétées par les avis consultatifs.

Exemple — Requête-type d'école : un grief abstrait de procédure

```
REQUÊTE-TYPE D'ÉCOLE — modèle simplifié, dossier fictif

Requérante : Madame A., ressortissante de l'État X.
État mis en cause : l'État X, partie aux instruments africains.

Exposé sommaire : la requérante conteste une décision interne
devenue définitive, estimant que la procédure suivie n'a pas
respecté les garanties d'un procès équitable reconnues
par la Charte africaine.

Conditions examinées une à une :
1. Recours internes : épuisés, décisions jointes au dossier.
2. Déclaration d'acceptation : l'État X l'a faite →
la voie directe est ouverte à la requérante.
3. Qualité de victime : la requérante est personnellement
concernée par la décision contestée.

Redressement demandé : constat de la violation alléguée,
mesures de cessation et réparation appropriée.

Leçon du modèle : une requête recevable se construit
comme une démonstration — chaque condition, une pièce.
```

À retenir

- La déclaration d'acceptation est un engagement distinct de la ratification : sans elle, pas de saisine directe par les individus et les ONG concernées.
- Recevabilité : compétence, épuisement des recours internes, qualité de victime — trois filtres à vérifier avant tout dépôt.
- La décision de la Cour est obligatoire et peut ordonner cessation et réparations ; l'avis consultatif interprète sans trancher de litige.

Exercice

Une organisation non gouvernementale de l'État Y souhaite saisir directement la Cour africaine d'une situation qu'elle documente. Deux difficultés : elle ne dispose d'aucun statut auprès de la Commission africaine, et l'État Y n'a pas fait la déclaration d'acceptation de la compétence. Analyse les deux obstacles et propose les voies de contournement institutionnel que le système offre malgré tout.

✔ Corrigé
Le premier obstacle tient au requérant : la saisine directe des organisations non gouvernementales est réservée à celles qui disposent du statut d'observateur auprès de la Commission africaine ; sans ce statut, l'organisation ne peut pas déposer elle-même. Le second obstacle tient à l'État : sans déclaration d'acceptation, la voie directe — pour les individus comme pour les ONG — est fermée contre l'État Y. Le système offre néanmoins deux voies de contournement institutionnel. La première est la communication devant la Commission africaine, ouverte bien plus largement : l'organisation peut y porter la situation, et la Commission, si elle le juge opportun, peut elle-même saisir la Cour, qui est alors valablement atteinte par un requérant institutionnel. La seconde est la saisine par un autre requérant admis — un État partie ou une organisation intergouvernementale africaine —, politiquement plus aléatoire. La leçon pratique est claire : construire le dossier avec la Commission est souvent le chemin réaliste vers la Cour. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les traités en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 3 — Les recours individuels devant la Cour de justice de la CEDEAO

La Cour de justice de la CEDEAO, présentée dans le cours DRO-L3-20 pour ses fonctions d'intégration, dispose aussi d'une compétence en matière de droits de l'homme, qui en fait une voie de recours régionale majeure en Afrique de l'Ouest. Son originalité tient à son accès : les particuliers peuvent la saisir directement pour faire constater une violation des droits de l'homme commise par un État membre, sans passer par le filtre d'une commission ni par l'intermédiaire de leur propre État. Le texte de référence de cette compétence est le protocole additionnel relatif à la Cour, publié par la CEDEAO et à consulter dans sa version en vigueur.

La recevabilité obéit à quelques principes qu'il faut reformuler avec soin. Le trait le plus célèbre du mécanisme est l'absence d'exigence d'épuisement préalable des recours internes : le requérant n'a pas à démontrer qu'il a d'abord parcouru toutes les juridictions nationales, ce qui distingue nettement cette voie de celle de la Cour africaine et raccourcit considérablement le parcours. En contrepartie, la requête ne doit pas être anonyme, et la même affaire ne doit pas être déjà soumise à une autre instance internationale de règlement : cette règle de non-duplication protège la cohérence des décisions régionales et impose au praticien un choix stratégique entre les fora ouverts pour un même grief.

Sur le fond, la Cour statue en se référant notamment à la Charte africaine, ce qui relie les systèmes ouest-africain et continental. Ses décisions sont obligatoires pour les États membres et peuvent constater la violation et ordonner des réparations, dont l'indemnisation des victimes. Il faut enfin situer exactement cette juridiction : elle n'est pas un degré d'appel au-dessus des cours suprêmes nationales — elle ne réforme pas leurs décisions comme telles ; elle contrôle la conformité du comportement de l'État aux engagements régionaux de droits de l'homme, ce qui peut aboutir, par ricochet, à remettre en cause les effets d'une décision interne contraire à ces engagements.

L'essentiel
Accès direct du particulier, sans épuisement préalable des recours internes : telle est la signature du recours droits de l'homme devant la Cour de justice de la CEDEAO, tempérée par l'interdiction de l'anonymat et par la règle de non-duplication avec une autre instance internationale.

Exemple — Parcours d'un requérant fictif devant la Cour de justice de la CEDEAO

```
DOSSIER D'ÉCOLE — parcours fictif, étapes en mécanismes

Étape 1 — Le grief : Monsieur K., commerçant de l'État X,
conteste la saisie administrative définitive de ses biens
ordonnée sans décision de justice préalable ; il estime
ses droits garantis par la Charte africaine méconnus.

Étape 2 — La saisine : requête écrite, non anonyme,
adressée directement au greffe de la Cour ; il n'a pas
à justifier de l'épuisement de recours internes.

Étape 3 — Le contrôle de recevabilité : qualité de victime
vérifiée ; vérification qu'aucune autre instance
internationale n'est saisie de la même affaire.

Étape 4 — Le fond : examen contradictoire au regard
notamment de la Charte africaine.

Étape 5 — La décision : constat éventuel de violation
et réparations ; décision obligatoire pour l'État X,
qui doit l'exécuter sur son ordre interne.
```

À retenir

- Pas d'épuisement préalable des recours internes devant la Cour de justice de la CEDEAO : c'est sa principale originalité procédurale.
- Deux garde-fous : la requête ne peut être anonyme, et la même affaire ne doit pas pendre devant une autre instance internationale de règlement.
- La Cour contrôle la conformité du comportement de l'État aux engagements régionaux ; elle n'est pas une cour d'appel des juridictions nationales.

Exercice

Une justiciable de l'État X a déjà saisi la Cour africaine d'un grief précis. Déçue par la lenteur de la procédure, elle souhaite porter exactement la même affaire devant la Cour de justice de la CEDEAO. Sa démarche peut-elle prospérer ? Explique la règle en cause, sa justification, et conseille-la sur la conduite à tenir.

✔ Corrigé
La démarche se heurte à la règle de non-duplication : la même affaire ne doit pas être soumise simultanément à une autre instance internationale de règlement. La justification est double : éviter les décisions contradictoires entre juridictions régionales saisies du même grief, et empêcher l'usage des fora comme de simples recours successifs jusqu'à l'obtention du résultat souhaité. La justiciable ne peut donc pas mener les deux procédures de front pour la même affaire. Le conseil pratique est de choisir : soit poursuivre la procédure engagée devant la Cour africaine jusqu'à son terme, soit, si elle souhaite changer de voie, vérifier d'abord les conditions dans lesquelles la première instance peut être dessaisie sans faire naître une fin de non-recevoir dans la seconde. Le choix du forum est donc un acte stratégique qui se fait au départ, pas en cours de route. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les traités en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 4 — Les mécanismes universels : comités conventionnels de l'ONU (aperçu)

Au niveau universel, la protection s'organise autour des grands traités des droits de l'homme adoptés dans le cadre des Nations unies — pactes généraux et conventions thématiques, nommés ici par leurs objets : droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels, élimination des discriminations, droits de l'enfant, notamment. À chaque traité correspond un comité d'experts indépendants, chargé de veiller à sa mise en œuvre par les États parties. Ces comités ne sont pas des juridictions : ce sont des organes de suivi, dont les outils sont l'examen, le dialogue et la recommandation, et dont l'autorité tient à leur expertise et à la publicité de leurs travaux.

Le mécanisme central est l'examen des rapports : chaque État partie rend compte périodiquement des mesures prises pour appliquer le traité, le comité l'interroge en dialogue, puis adopte des observations finales qui saluent les progrès et pointent les préoccupations assorties de recommandations. Certains traités ou protocoles ouvrent en outre des communications individuelles : une personne peut alors saisir le comité d'un grief la concernant, à condition que l'État ait accepté cette procédure — là encore, l'accès direct suppose un engagement spécifique de l'État, et l'épuisement des recours internes est en principe requis. Le produit rendu s'appelle des constatations : des analyses motivées, non des jugements, que l'État est invité à suivre et dont le comité contrôle la suite dans ses examens ultérieurs.

L'examen périodique universel, enfin, fonctionne autrement : c'est un mécanisme du Conseil des droits de l'homme par lequel tous les États membres des Nations unies sont examinés, à tour de rôle, par les autres États, sur l'ensemble de leurs engagements en matière de droits de l'homme. L'État examiné présente sa situation, reçoit des recommandations de ses pairs, et indique celles qu'il accepte et celles dont il prend note. La force de ces mécanismes universels doit être évaluée honnêtement : leurs produits ne sont pas obligatoires comme un arrêt, mais ils créent une trace publique, un calendrier de retour devant l'organe et un levier pour les acteurs

nationaux — juges, parlements, société civile — qui peuvent s'en saisir dans le débat interne.

L'essentiel
Les mécanismes universels sont des mécanismes de suivi, non de jugement : rapports examinés et observations finales des comités conventionnels, communications individuelles sous condition d'acceptation, examen périodique universel par les pairs — leur force est la publicité, la périodicité et l'usage national de leurs recommandations.

Exemple — Tableau comparatif des mécanismes universels appliqué à un État fictif

```
TABLEAU D'ÉCOLE — État fictif Z, mécanismes comparés

Mécanisme | Qui déclenche ? | Produit
-------------------+--------------------+----------------------
Rapport devant un | L'État lui-même, | Observations
comité conventionnel| à échéance prévue | finales et
| | recommandations
Communication | Un individu, si | Constatations
individuelle | l'État a accepté | motivées du comité
| la procédure |
Examen périodique | Le calendrier du | Recommandations
universel | Conseil, pour tous | des pairs, acceptées
| les États membres | ou notées
Saisine d'une | Un requérant admis | Décision
juridiction | selon les textes | obligatoire
régionale (rappel) | | (contraste)

Lecture du tableau : plus on monte vers le bas, plus
la contrainte juridique augmente — et plus les conditions
d'accès se resserrent. Choisir son mécanisme, c'est
d'abord choisir le produit dont on a besoin.
```

À retenir

- À chaque traité universel correspond un comité d'experts : organe de suivi et de dialogue, non juridiction.
- La communication individuelle devant un comité suppose que l'État ait accepté la procédure, et en principe l'épuisement des recours internes.
- L'examen périodique universel soumet tous les États au même exercice par les pairs ; ses recommandations, non obligatoires, valent par leur suivi public et périodique.

Exercice

Dans l'État fictif Z, une association relève de manière documentée des manquements répétés à un traité universel dont l'État est partie, sans qu'aucune victime individuelle ne soit identifiée. Elle te demande s'il faut saisir le comité conventionnel compétent d'une « plainte ». Corrige son vocabulaire, explique ce qui est possible dès maintenant, et quelle voie supposerait une victime identifiée et un engagement supplémentaire de l'État.

✔ Corrigé
Le vocabulaire d'abord : devant un comité conventionnel, on ne dépose pas une plainte pénale ; les mécanismes sont l'examen des rapports et, sous condition, les communications. Sans victime identifiée, la voie disponible dès maintenant est le mécanisme des rapports : l'association peut transmettre au comité des informations documentées, qui nourriront le dialogue avec l'État lors de l'examen périodique de son rapport et pourront se traduire par des observations finales et des recommandations publiques. La voie de la communication, elle, suppose une victime identifiée qui se prétend lésée dans les droits que le traité lui reconnaît, et elle n'est ouverte que si l'État Z a accepté la procédure de communications prévue par le traité ou son protocole ; l'épuisement des recours internes y est en principe également requis. Les constatations rendues resteraient des recommandations motivées, à distinguer d'une décision de justice obligatoire. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les traités en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 5 — Le droit international humanitaire : principes (distinction, proportionnalité, humanité)

Le droit international humanitaire est la branche du droit international qui s'applique en situation de conflit armé, pour limiter les effets des hostilités sur les personnes et les biens. Son champ se définit par catégories : le conflit armé international oppose des États entre eux ; le conflit armé non international se déroule sur le territoire d'un État et suppose, pour être qualifié, un niveau d'organisation des parties et une intensité des affrontements que le juriste apprécie en critères, sans seuil mécanique. Ce droit ne dit rien des motifs du conflit — il ne juge ni la cause ni la responsabilité d'avoir recouru à la force ; il règle uniquement la conduite, pour toutes les parties de la même manière, et il coexiste avec le droit des droits de l'homme, qui continue de s'appliquer avec ses mécanismes propres.

Le principe de distinction est le premier test logique : à tout moment, il faut distinguer les combattants des personnes civiles, et les objectifs militaires des biens civils. La règle de décision qui en découle est simple à énoncer : une action ne peut être dirigée que contre un objectif militaire, jamais contre la population civile ni contre un bien civil. Le principe de proportionnalité est un second test, de nature comparative : il met en balance le dommage civil accessoire que l'on peut anticiper et l'avantage militaire concret et direct attendu ; si le premier est excessif par rapport au second, l'action doit être écartée. Le principe de précaution, enfin, commande les vérifications possibles avant d'agir : s'assurer de la nature de l'objectif, choisir les moyens qui limitent les effets sur les civils, et avertir lorsque les circonstances le permettent.

Le principe d'humanité est la clef de voûte : il impose un traitement humain à toute personne qui ne participe pas ou plus aux hostilités, et il fonde des interdictions absolues — aucune atteinte à la vie ou à la dignité des personnes protégées ne peut se justifier par un avantage quelconque. À ce principe se rattachent les emblèmes protecteurs : la croix rouge, le croissant rouge et le cristal rouge sont des signes distinctifs dont la fonction est de signaler les personnes et les biens sanitaires à protéger ; leur usage est strictement encadré, précisément parce que leur valeur de

protection dépend de la confiance qu'ils inspirent. Distinction, proportionnalité, précaution et humanité forment ainsi une grille complète : qualifier, comparer, vérifier, et ne jamais franchir le plancher de l'humain.

L'essentiel
Quatre tests abstraits structurent le DIH : distinguer (qui et quoi peut être visé), comparer (proportionnalité entre dommage civil prévisible et avantage militaire attendu), vérifier (précautions possibles) et respecter en toutes circonstances le plancher du traitement humain, que signalent les emblèmes protecteurs.

Exemple — Exercice de classification abstrait : cinq situations, cinq principes

```
EXERCICE D'ÉCOLE — situations formulées en une phrase conceptuelle

1. Un bâtiment affiche l'emblème protecteur et n'abrite
que des activités sanitaires.
→ Distinction + emblème : bien protégé, à épargner en toutes
circonstances.

2. Un entrepôt de denrées sert exclusivement à nourrir
la population civile d'une localité.
→ Distinction : bien civil, indispensable à la survie de la
population, donc protégé.

3. Une personne a manifesté son intention de se rendre
et ne prend plus part aux hostilités.
→ Humanité : personne hors de combat, traitement humain
obligatoire, sans exception.

4. Un convoi neutre, annoncé et identifiable, achemine
une aide impartiale destinée aux civils.
→ Emblème et accès humanitaire : convoi protégé, son passage
relève des mécanismes d'assistance aux populations.

5. Un objectif militaire est situé à proximité immédiate
d'un bien civil important.
→ Proportionnalité + précaution : comparer le dommage civil
prévisible à l'avantage attendu et épuiser les vérifications
et les choix qui réduisent les effets sur le bien civil.
```

À retenir

- Le DIH s'applique en conflit armé, international ou non international, à toutes les parties également, sans juger les motifs du conflit.
- Distinction et proportionnalité sont des tests : qualifier le statut des personnes et des biens, puis comparer dommage civil prévisible et avantage militaire attendu.
- L'humanité est un plancher absolu : le traitement humain des personnes protégées ne se négocie contre aucun avantage ; les emblèmes signalent cette protection.

Exercice

Deux fiches fictives : (a) « un véhicule sanitaire identifié par l'emblème protecteur, affecté au seul transport de personnes à soigner » ; (b) « un dépôt de carburant affecté à l'approvisionnement des unités d'une partie au conflit ». Pour chaque fiche, applique le test de distinction : statut du bien, conséquence pour l'analyse, et dis quel autre principe entrerait en jeu si le dépôt (b) jouxtait un quartier d'habitation.

✔ Corrigé
Fiche (a) : le véhicule est un bien protégé — sa fonction sanitaire, signalée par l'emblème, le retire de la catégorie des objectifs ; le test de distinction aboutit à une interdiction de le viser, et le principe d'humanité renforce l'analyse puisque son atteinte priverait des personnes protégées de secours. Fiche (b) : affecté à l'approvisionnement des unités d'une partie, le dépôt contribue effectivement à l'action militaire ; il peut relever de la catégorie des objectifs militaires au sens du test de distinction. Mais si ce dépôt jouxte un quartier d'habitation, le raisonnement ne s'arrête pas là : le principe de proportionnalité impose de comparer le dommage civil prévisible à l'avantage militaire concret attendu, et le principe de précaution impose les vérifications et les choix de moyens ou de moment qui réduisent les effets sur les habitants ; si le dommage prévisible est excessif, l'action doit être écartée malgré la qualification initiale. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les traités en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 6 — Les Conventions de Genève : présentation

Les Conventions de Genève forment le cœur conventionnel du droit international humanitaire. On les présente par leur architecture : quatre conventions, chacune définie par la catégorie de personnes qu'elle protège en situation de conflit armé. La première concerne les personnes des forces armées mises hors de combat sur terre — malades et personnes à secourir dans les armées en campagne. La deuxième transpose cette protection au domaine maritime, pour les forces armées sur mer et les personnes naufragées. La troisième est consacrée au statut et au traitement des prisonniers de guerre. La quatrième, innovation majeure de l'ensemble, protège les personnes civiles, y compris en territoire occupé. Les quatre textes sont publiés par le Comité international de la Croix-Rouge, qui en est le gardien et le diffuseur de référence.

Ces conventions partagent un socle de dispositions communes, dont la logique vaut d'être comprise. Leur champ s'attache aux conflits armés entre États, avec un noyau de garanties minimales étendu aux conflits non internationaux : traitement humain, interdiction des atteintes à la vie et à la dignité des personnes protégées, en toutes circonstances. Elles prévoient que les personnes protégées ne peuvent renoncer aux droits qu'elles leur confèrent, ce qui verrouille la protection contre les renonciations extorquées, et elles organisent l'activité des organismes humanitaires impartiaux, au premier rang desquels le CICR, auquel les textes reconnaissent un droit d'initiative pour ses activités de protection et d'assistance. Elles instituent aussi des mécanismes de contrôle propres au droit des conflits armés : puissances protectrices chargées de veiller aux intérêts des parties, enquêtes prévues en cas d'allégation de violation, et

obligation pour les États de réprimer les infractions graves à ces conventions, qui forment le socle de la responsabilité pénale en la matière.

Autour des conventions gravitent deux compléments. Les Protocoles additionnels, traités distincts, ont élargi et précisé l'édifice : développement des règles sur la conduite des hostilités et la protection des populations civiles pour l'un, extension significative des garanties aux conflits armés non internationaux pour l'autre. Le droit coutumier, lui, n'est pas un texte mais une source : une pratique générale acceptée comme droit, dont l'étude systématique montre qu'elle complète les traités, notamment là où ils sont moins détaillés. L'ensemble explique la quasi-universalité de ce droit : peu de corpus conventionnels rassemblent une adhésion aussi large des États, ce qui en fait un langage commun de la protection en temps de conflit.

L'essentiel
Quatre conventions définies par leurs objets — personnes mises hors de combat sur terre, forces sur mer et naufragés, prisonniers de guerre, personnes civiles —, un socle commun de garanties minimales et de traitement humain, complétés par les Protocoles additionnels et par le droit coutumier.

Exemple — Cartographie des Conventions par leurs objets

```
TABLEAU D'ÉCOLE — lire chaque convention par la catégorie protégée

Convention n° 1 (objet : forces armées sur terre)
→ personnes malades ou mises hors de combat des armées
en campagne, et personnel sanitaire qui les secourt.

Convention n° 2 (objet : forces armées sur mer)
→ mêmes protections transposées au domaine maritime,
personnes naufragées comprises.

Convention n° 3 (objet : captivité de guerre)
→ personnes tombées au pouvoir d'une partie adverse :
statut et traitement des prisonniers de guerre.

Convention n° 4 (objet : personnes civiles)
→ population civile, notamment en territoire occupé :
protection générale et garanties de traitement humain.

Socle commun aux quatre : traitement humain en toutes
circonstances, droits non renonçables, rôle du CICR.

Méthode : face à une catégorie de personnes, identifier
l'objet, donc la convention ; puis appliquer le socle commun.
```

À retenir

- Chaque Convention de Genève se définit par la catégorie qu'elle protège : terre, mer et naufragés, prisonniers de guerre, personnes civiles.
- Le socle commun — garanties minimales, traitement humain, droits non renonçables — vaut pour l'ensemble et s'étend, en noyau, aux conflits non internationaux.

• Protocoles additionnels et droit coutumier complètent les conventions ; le CICR en est le gardien et la référence documentaire.

Exercice

Relie chacune de ces trois fiches fictives à la convention qui la concerne, en justifiant par l'objet : (a) « une personne civile se trouvant en territoire occupé » ; (b) « un membre d'une force navale recueilli après le naufrage de son bâtiment » ; (c) « un soldat capturé et détenu par la partie adverse ». Indique ensuite ce que le socle commun garantit aux trois, indépendamment de la convention applicable.

✔ Corrigé
La fiche (a) relève de la quatrième convention, celle des personnes civiles, qui organise spécialement la protection en territoire occupé. La fiche (b) relève de la deuxième convention : la protection des forces armées sur mer s'étend aux personnes naufragées, recueillies et à secourir comme les autres personnes mises hors de combat. La fiche (c) relève de la troisième convention, qui définit le statut de prisonnier de guerre et les garanties de traitement pendant la captivité. Au-delà de ces régimes particuliers, le socle commun garantit aux trois personnes le traitement humain en toutes circonstances, l'interdiction des atteintes à la vie et à la dignité, et l'impossibilité de renoncer valablement aux droits conférés : la convention applicable précise le régime, le socle en fixe le plancher. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les traités en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 7 — La protection des groupes vulnérables en période de conflit

La protection humanitaire repose sur deux couches : une protection générale, due à toutes les personnes civiles et à toutes les personnes hors de combat, et des protections spécifiques, superposées pour les catégories dont la vulnérabilité commande une attention particulière. La logique de cette seconde couche n'est pas de créer des privilèges mais de corriger une inégalité de fait : certaines personnes, en raison de leur âge, de leur état ou de leur fonction, sont exposées à des risques particuliers et moins en mesure de se protéger elles-mêmes. Le juriste raisonne donc en repérage : identifier la catégorie, rattacher la protection renforcée qui s'y attache, et vérifier que les mesures pratiques la traduisent.

Parmi les catégories classiquement protégées figurent d'abord les enfants : les textes leur reconnaissent une protection spéciale, dont l'interdiction de leur enrôlement et de leur participation aux hostilités forme le cœur, parce que l'enfant est à la fois plus exposé et moins responsable de sa situation. Les femmes bénéficient de protections attachées à leur dignité et à leurs besoins spécifiques, notamment dans les situations de détention et de déplacement. Les personnes handicapées appellent une attention à l'accessibilité de l'aide et des secours. Le personnel sanitaire et le personnel humanitaire, enfin, sont protégés en raison de leur fonction : c'est leur mission de secours, exercée impartialement, qui fonde le bouclier juridique dont ils bénéficient.

Deux statuts voisins doivent être soigneusement distingués. Les personnes déplacées internes ont fui leur foyer mais sont restées sur le territoire de leur État : elles relèvent

de la protection générale du droit interne, du droit des droits de l'homme et du droit humanitaire, complétée par des principes directeurs de référence qui n'ont pas valeur de traité. Les personnes réfugiées, elles, ont franchi une frontière internationale : un statut conventionnel spécifique les prend alors en charge. La mise en œuvre pratique repose enfin sur les organisations humanitaires impartiales, dont les fonctions — assister, protéger, documenter et plaider de manière confidentielle auprès des parties — conditionnent l'accès aux populations : le droit protège, mais ce sont ces mécanismes de présence et de dialogue qui le rendent effectif.

L'essentiel
La protection des groupes vulnérables ajoute une couche spécifique à la protection générale : enfants, femmes, personnes handicapées et personnel de secours sont protégés pour des raisons de vulnérabilité ou de fonction, tandis que déplacés internes et réfugiés se distinguent au critère de la frontière franchie.

Exemple — Grille de protection d'une organisation humanitaire fictive

```
GRILLE D'ÉCOLE — organisation fictive « Relais Solidarité »,
territoire fictif, aucune situation réelle visée

Catégorie repérée | Repère de droit | Préparation
------------------+----------------------------+-----------------
Enfants | Protection spéciale ; | Circuits de
| interdiction de | signalement et
| l'enrôlement | de réunification
Femmes déplacées | Dignité et besoins | Espaces sûrs,
| spécifiques reconnus | distributions
| | adaptées
Personnes | Accessibilité de l'aide | Matériel adapté,
handicapées | et des secours | repérage actif
Personnel | Protection liée à la | Emblème visible,
sanitaire | fonction de secours | itinéraires
| | annoncés
Déplacés internes | Protection générale + | Enregistrement
| principes directeurs | volontaire des
| | besoins

Méthode : pour chaque catégorie, le repère de droit précède
et commande la mesure pratique ; jamais l'inverse.
```

À retenir

- La protection spécifique corrige une vulnérabilité : elle s'ajoute à la protection générale, elle ne la remplace pas.
- Enfants, femmes, personnes handicapées, personnel sanitaire et humanitaire : chaque catégorie a un fondement de protection qui lui est propre.
- Déplacé interne et réfugié se distinguent par la frontière : le statut conventionnel spécifique ne s'ouvre qu'après le franchissement d'une frontière internationale.

Exercice

Deux fiches fictives : (a) « Madame F. a quitté sa localité à la suite d'une situation de conflit et vit dans un site d'accueil situé dans son propre pays » ; (b) « Monsieur G. a quitté sa localité dans les mêmes circonstances et a été accueilli dans le pays voisin ». Qualifie le statut de chacun, indique le corpus qui le protège principalement, et explique pourquoi la grille d'une organisation humanitaire doit néanmoins prévoir des mesures voisines pour les deux.

✔ Corrigé
Madame F. est une personne déplacée interne : elle n'a pas franchi de frontière, elle reste sous la juridiction de son État, protégée par le droit interne, le droit des droits de l'homme et, dans la situation décrite, le droit humanitaire, avec l'appui de principes directeurs de référence qui guident les autorités sans avoir valeur de traité. Monsieur G. est une personne réfugiée : le franchissement de la frontière internationale ouvre le statut conventionnel spécifique des réfugiés et la protection de l'État d'accueil, relayée par l'organisation internationale compétente. La grille de l'organisation prévoit cependant des mesures voisines — enregistrement des besoins, espaces sûrs, accès aux secours — parce que les vulnérabilités concrètes se ressemblent : c'est le fondement juridique qui diffère, pas la réalité des besoins à couvrir. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les traités en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 8 — Droits de l'homme et développement : approches contemporaines

L'approche fondée sur les droits de l'homme inverse le regard classique sur le développement : les populations ne sont plus des bénéficiaires passifs d'une assistance, mais des titulaires de droits, face à des débiteurs d'obligations — États au premier chef, mais aussi, par des mécanismes discutés plus loin, d'autres acteurs. Cette approche s'ordonne autour de principes que l'on peut reformuler : la participation des personnes concernées aux décisions qui les touchent ; la redevabilité, qui suppose des responsables identifiables et des recours possibles ; la non-discrimination et l'attention prioritaire aux groupes les plus éloignés des services ; l'autonomisation, qui vise les capacités durables plutôt que la distribution ponctuelle ; et l'ancrage dans la légalité des droits reconnus.

Cette grille s'applique concrètement à la lecture des politiques et des programmes. Les objectifs mondiaux de développement adoptés dans le cadre des Nations unies fournissent un horizon commun, de nature politique et non contraignante ; l'approche par les droits y ajoute une méthode : définir des indicateurs désagrégés pour vérifier qui est atteint et qui est laissé de côté, lire les budgets publics à travers les obligations correspondantes, et organiser la révision des programmes à partir des écarts constatés. Un programme, dans cette lecture, ne se juge pas seulement à ce qu'il construit, mais à la manière dont il traite les personnes : qui a été consulté, qui est servi en premier, qui peut se plaindre et obtenir correction.

Les débats contemporains montrent les tensions de cette approche, qu'il faut attribuer honnêtement. Sur la conditionnalité de l'aide, certains soutiennent que lier les financements au respect des droits protège les populations ; d'autres objectent que la

suspension des programmes frappe d'abord les plus démunis et que la souveraineté des choix de développement doit être respectée. Sur les entreprises, des principes directeurs internationaux invitent les sociétés à prévenir les atteintes liées à leurs activités, tandis que des voix réclament des obligations contraignantes et des mécanismes de réparation opposables. Sur le droit au développement lui-même, la revendication d'un droit collectif des peuples dialogue avec une lecture plus individuelle centrée sur les droits civils et sociaux. Le cours ne tranche pas ces débats : il donne la grille pour les lire en juriste.

L'essentiel
L'approche fondée sur les droits transforme le développement en relations titulaires/débiteurs : participation, redevabilité, non-discrimination, autonomisation et légalité servent de grille de lecture des programmes, dans un champ traversé par des débats attribués — conditionnalité de l'aide, responsabilité des entreprises, droit au développement.

Exemple — Programme fictif lu par l'approche fondée sur les droits

```
DOSSIER D'ÉCOLE — programme fictif « Écoles ouvertes »,
État Z fictif, chiffres d'exercice bouclés

Budget d'école : 100 unités de compte fictives
Volet A — construction et réhabilitation : 45 unités
Volet B — formation des enseignants : 30 unités
Volet C — cantines et transport scolaire : 25 unités
Contrôle : 45 + 30 + 25 = 100 unités (budget bouclé)

Enfants visés : 2 400 au total
dont 1 350 filles et 1 050 garçons
Contrôle : 1 350 + 1 050 = 2 400 (total bouclé)

Lecture par les droits :
Volet A → accès à l'éducation : indicateur = nombre d'écoles
ouvertes, désagrégé par zone rurale/urbaine.
Volet B → qualité de l'enseignement : indicateur = part des
enseignants formés, désagrégée par sexe.
Volet C → égalité d'accès : indicateur = fréquentation des
filles avant/après, groupe prioritaire identifié.
Participation : comité d'école consulté avant arbitrage ;
redevabilité : voie de réclamation prévue au niveau local.
```

À retenir

- Passer de la logique d'assistance à la logique de droits : des titulaires de droits face à des débiteurs d'obligations identifiables.
- Les indicateurs désagrégés sont l'outil central : ils montrent qui est atteint, qui est laissé de côté, et obligent à corriger les programmes.
- Conditionnalité, responsabilités des entreprises, droit au développement : des débats réels, à présenter avec leurs positions respectives sans les trancher à la place des textes.

Exercice

Un programme fictif de distribution d'eau potable, dans l'État Z, a été conçu sans consultation des localités desservies ; son rapport final annonce seulement le nombre d'ouvrages réalisés, sans indication sur les groupes effectivement atteints. À l'aide des principes de l'approche fondée sur les droits, formule trois critiques précises du programme et propose, pour chacune, la correction qu'un bailleur attentif aux droits devrait exiger.

✔ Corrigé

Première critique, la participation : les localités n'ont pas été consultées, alors que leurs besoins (emplacement, horaires, entretien) conditionnent l'usage réel des ouvrages ; la correction est d'instituer une consultation préalable et des comités d'usagers associés au suivi. Deuxième critique, la non-discrimination et la désagrégation : annoncer un nombre global d'ouvrages ne dit pas si les quartiers éloignés ou les groupes vulnérables sont atteints ; la correction est d'exiger des indicateurs désagrégés par zone et par catégorie d'usagers, avec un échéancier de rattrapage pour les zones en retard. Troisième critique, la redevabilité : le programme ne prévoit ni responsable identifiable des manquements ni voie de réclamation pour les usagers ; la correction est de désigner l'autorité responsable du service et d'ouvrir un mécanisme de plainte simple, dont les réponses alimentent la révision du programme. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les traités en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Atelier de routage : un même grief, trois mécanismes

Dossier fictif : un justiciable de l'État X, État partie aux instruments africains et membre de la CEDEAO, conteste une décision de justice définitive qu'il estime contraire au droit à un procès équitable garanti par la Charte africaine ; ses recours internes sont épuisés. Trois voies régionales ou universelles sont envisageables : communication devant la Commission africaine, requête devant la Cour africaine, requête individuelle devant la Cour de justice de la CEDEAO. Pour chaque voie, indique : la porte d'entrée (qui saisit, à quelle condition), le produit attendu, et l'obstacle éventuel propre au dossier. Conclut par une recommandation argumentée, en rappelant la règle de non-duplication entre instances internationales.

✔ Corrigé du TD 1
Première voie, la Commission africaine : la porte d'entrée est la communication, ouverte largement ; le dossier y est recevable dans son principe puisque les recours internes sont épuisés ; le produit attendu est une recommandation adressée à l'État, à la force persuasive et institutionnelle, assortie d'un suivi. Deuxième voie, la Cour africaine : le produit serait le plus fort — une décision obligatoire pouvant ordonner des réparations — mais la porte directe n'est ouverte à l'individu que si l'État X a fait la déclaration d'acceptation de la compétence ; à défaut, la saisine ne pourrait passer que par la Commission ou un autre requérant institutionnel, ce qui transforme la stratégie. Troisième voie, la Cour de justice de la CEDEAO : la porte est l'accès direct du particulier, sans exigence d'épuisement préalable ; le produit est également une décision obligatoire ; l'obstacle n'est pas dans le dossier mais dans la stratégie globale — la règle de non-duplication interdit de porter la même affaire devant une autre instance internationale de règlement, de sorte que le choix de la voie engage la suite. La recommandation raisonnée consiste donc à vérifier d'abord la déclaration d'acceptation : si elle existe, comparer les deux juridictions et n'en saisir qu'une ; si elle n'existe pas, la voie CEDEAO offre la décision obligatoire la plus accessible, la communication devant la Commission restant un levier complémentaire de dialogue et de pression institutionnelle. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les traités en vigueur et un professionnel du droit.

TD 2 — Atelier DIH : classification et emblèmes

Relie chacune de ces six situations abstraites fictives au principe ou au mécanisme principal qu'elle mobilise — distinction, proportionnalité, précaution, humanité, emblème protecteur, accès humanitaire — puis justifie en une phrase : (1) un signe distinctif est apposé sur un poste de secours pour le signaler à toutes les parties ; (2) avant toute décision, l'autorité compétente vérifie par plusieurs sources la nature exacte d'un objectif pressenti ; (3) une action envisagée ferait prévisiblement subir aux habitants voisins un dommage très supérieur à l'avantage militaire attendu ; (4) une personne qui ne participe plus aux hostilités est recueillie et traitée sans distinction de camp ; (5) un bien servant uniquement à l'alimentation en eau potable des civils est identifié ; (6) le passage d'une équipe impartiale de secours vers une population isolée est négocié entre les parties.

✔ Corrigé du TD 2
La situation (1) mobilise l'emblème protecteur : apposer le signe distinctif signale la fonction sanitaire et déclenche l'obligation de respect et de protection attachée à ce signalement. La situation (2) mobilise le principe de précaution : la vérification préalable de la nature de l'objectif est la démarche même que ce principe ordonne avant toute décision. La situation (3) mobilise la proportionnalité : lorsque le dommage civil prévisible est excessif au regard de l'avantage militaire concret et direct attendu, le test aboutit à écarter l'action. La situation (4) mobilise l'humanité : la personne hors de combat a droit au traitement humain, sans distinction défavorable liée à son camp d'origine. La situation (5) mobilise la distinction : un bien exclusivement affecté à un besoin essentiel des civils est un bien civil protégé, indispensable à leur survie. La situation (6) mobilise l'accès humanitaire : l'assistance impartiale aux populations procède de mécanismes d'accord et de négociation qui conditionnent son passage et sa sécurité. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les traités en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Construire la fiche pratique d'un requérant fictif

Tu es juriste dans une clinique juridique universitaire fictive. Un requérant fictif, membre d'une association de l'État Y, souhaite saisir une juridiction régionale des droits de l'homme au sujet d'un grief abstrait de procédure (décision administrative définitive estimée contraire aux garanties du procès équitable). Rédige sa fiche pratique complète : choix argumenté de la juridiction (en comparant au moins deux voies), étapes de la saisine dans leur ordre logique, pièces et justifications à réunir, points de vigilance (conditions de recevabilité, règle de non-duplication), et issue possible de la procédure dans ses formes générales. La fiche ne doit comporter ni disposition numérotée ni délai chiffré.

✔ Attendus du TP 1
Une fiche réussie commence par le choix argumenté : la Cour de justice de la CEDEAO offre l'accès direct le plus simple si l'État Y est membre de la Communauté, tandis que la Cour africaine suppose de vérifier la déclaration d'acceptation de la compétence ; la fiche motive le choix en fonction de ces deux portes et signale leur exclusivité pratique par la règle de non-duplication. Elle déroule ensuite les étapes : constitution du dossier et exposé chronologique des faits et des recours internes tentés ; rédaction de la requête identifiant le requérant, l'État mis en cause, les droits invoqués au regard de la Charte africaine et le redressement demandé ; dépôt au greffe et phase d'examen de la compétence et de la recevabilité ; phase contradictoire sur le fond ; décision et, le cas échéant, formes de réparation (cessation, mesures de non-répétition, indemnisation). Les pièces à réunir comprennent les décisions internes contestées, les justificatifs des recours exercés et tout élément documentant le grief. Les points de vigilance portent sur la qualité de victime du requérant, le caractère non anonyme de la démarche et l'absence de saisine parallèle d'une autre instance internationale pour la même affaire. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les traités en vigueur et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Distingue, en quelques phrases, la fonction consultative et la fonction contentieuse d'une juridiction régionale des droits de l'homme : dans chaque cas, qui peut saisir, y a-t-il des parties adverses, et quelle est la nature du produit rendu ?

✔ Corrigé
La fonction contentieuse tranche un litige : un requérant admis s'oppose à un État mis en cause, la procédure est contradictoire, et le produit est une décision obligatoire qui constate ou écarte la violation et peut ordonner des réparations. La fonction consultative, elle, répond à une question de droit posée par un requérant institutionnel — organe de l'organisation régionale, État ou organisation reconnue selon les textes — sans litige ni parties adverses : le produit est un avis, dont la force est interprétative et orientatrice, destinée à prévenir les différends plutôt qu'à les trancher. Confondre les deux conduit à deux erreurs symétriques : attendre d'un avis l'exécution forcée d'un jugement, ou déposer une « requête » consultative pour un grief personnel qui relève du contentieux. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les traités en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 2

Un rapport fictif annonce : « Le comité conventionnel saisi par l'État Z a condamné cet État à modifier sa loi ; par ailleurs, l'examen périodique universel a prononcé la même condamnation. » Relève les erreurs contenues dans cette phrase et reformule correctement le rôle de chaque mécanisme.

✔ Corrigé
La phrase contient deux erreurs de nature. D'abord, un comité conventionnel ne « condamne » pas : saisi par le rapport périodique de l'État — ou, selon les procédures acceptées, par une communication — il examine la situation et adopte des observations finales contenant des recommandations, dont la force est celle de l'expertise et du suivi, non celle d'un jugement assorti d'une exécution forcée. Ensuite, l'examen périodique universel ne prononce aucune condamnation : c'est un examen par les pairs, au sein du Conseil des droits de l'homme, au terme duquel des recommandations sont adressées à l'État examiné, qui les accepte ou en prend note. Pour obtenir une décision obligatoire, il faut se tourner vers une juridiction — régionale, comme les Cours africaine ou de la CEDEAO, ou nationale — et non vers ces mécanismes de dialogue et d'expertise. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les traités en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 3

Dossier fictif : un programme d'adduction d'eau de l'État Z dispose d'un budget d'école de 100 unités de compte fictives, réparties en 60 unités pour les ouvrages et 40 unités pour l'entretien et la formation des comités d'usagers (contrôle : 60 + 40 = 100). Son évaluation montre que des localités entières n'ont pas été desservies et qu'aucun

indicateur ne distingue les usagers par zone. Applique la grille de l'approche fondée sur les droits : quels principes sont en cause, et quelle révision du programme ses conclusions imposent-elles ?

✔ Corrigé
Deux principes sont directement en cause. La non-discrimination, d'abord : l'absence d'indicateurs désagrégés par zone a masqué l'exclusion de localités entières ; la correction consiste à mesurer la desserte zone par zone et à programmer le rattrapage prioritaire des zones non desservies, en réaffectant une partie des unités du volet ouvrages si nécessaire, à budget constant. La participation, ensuite : l'existence même du volet entretien et formation des comités montre que l'usage dépend des usagers, mais ceux-ci n'ont visiblement pas été associés au choix des localités desservies ; la révision doit les consulter avant tout nouvel arbitrage. La redevabilité complète le raisonnement : l'évaluation doit identifier l'autorité responsable du service et ouvrir une voie de réclamation aux localités lésées, faute de quoi les mêmes écarts se reproduiront au cycle suivant. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les traités en vigueur et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Quelle est l'originalité la plus souvent soulignée de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ?

A) Elle ne protège que les droits économiques et sociaux

B) Elle réunit droits individuels, droits des peuples et devoirs de l'individu

C) Elle crée un code pénal continental

2. Quel est le produit typique de la Commission africaine au terme de l'examen d'une communication ?

A) Un jugement exécutoire assorti d'une astreinte

B) Un avis consultatif demandé par un organe de l'Union

C) Des recommandations adressées à l'État concerné

3. Pour qu'un individu saisisse directement la Cour africaine, quelle condition particulière doit être remplie ?

A) L'État concerné doit avoir fait la déclaration d'acceptation de la compétence

B) Le requérant doit être représenté par un État

C) La Commission doit avoir déjà condamné l'État

4. Quelle est l'originalité majeure des recours individuels devant la Cour de justice de la CEDEAO ?

A) Ils exigent l'autorisation préalable du gouvernement

B) Ils sont ouverts directement aux particuliers, sans exigence d'épuisement préalable des recours internes

C) Ils ne peuvent porter que sur des différends commerciaux

5. Comment les comités conventionnels de l'ONU exercent-ils principalement leur suivi des États ?

A) En jugeant les États par contumace

B) En levant des contributions obligatoires

C) En examinant les rapports périodiques des États et en adoptant des observations finales

6. L'examen périodique universel se caractérise par…

A) Un examen de chaque État par les autres États, dans un cadre coopératif

B) Un jugement rendu par des juges élus

C) Une procédure réservée aux États développés

7. Le principe de distinction, en droit international humanitaire, commande de…

A) Distinguer en permanence les personnes civiles des combattants et les biens civils des objectifs militaires

B) Distinguer les conflits selon leurs motifs

C) Distinguer les armes selon leur ancienneté

8. La quatrième Convention de Genève a pour objet…

A) La protection des personnes civiles, notamment en territoire occupé

B) Le statut des prisonniers de guerre

C) La protection des forces armées sur mer

9. Une personne déplacée interne se distingue d'une personne réfugiée parce qu'elle…

A) Bénéficie d'un passeport spécial

B) N'a pas franchi de frontière internationale

C) Relève uniquement du droit pénal

10. Dans l'approche fondée sur les droits, évaluer un programme de développement suppose notamment de…

A) Ne retenir que le coût total du programme

B) Interdire tout indicateur chiffré

C) Vérifier, par des indicateurs désagrégés, qui est atteint et qui est laissé de côté

Corrigés du QCM

1. Réponse B — La Charte tient ensemble les droits des personnes, les droits reconnus aux peuples comme collectifs et des devoirs envers la communauté : c'est la marque du système africain.

2. Réponse C — La Commission protège par le dialogue et la publicité : ses communications aboutissent à des recommandations, à distinguer des décisions obligatoires de la Cour.

3. Réponse A — L'accès direct des individus et des ONG suppose la déclaration par laquelle l'État accepte que la Cour reçoive ces requêtes contre lui.

4. Réponse B — Le particulier saisit directement la Cour en matière de droits de l'homme : c'est ce qui distingue ce mécanisme de la plupart des systèmes régionaux.

5. Réponse C — Le rapport étatique, examiné en dialogue avec le comité d'experts, fonde des observations finales : un mécanisme d'expertise et de suivi, non un procès.

6. Réponse A — L'EPU est un examen par les pairs, universel car il vise tous les États membres, et coopératif car il débouche sur des recommandations acceptées ou notées.

7. Réponse A — Distinguer est le premier test du DIH : seules les personnes et les biens relevant de la catégorie militaire peuvent être visés, jamais la population civile.

8. Réponse A — Après les conventions consacrées aux personnes mises hors de combat sur terre, sur mer et aux prisonniers de guerre, la quatrième protège les personnes civiles.

9. Réponse B — Le critère est géographique et juridique : restée dans son État, la personne déplacée relève de la protection générale et de principes directeurs ; le franchissement d'une frontière ouvre le statut de réfugié.

10. Réponse C — La désagrégation révèle les exclusions que les moyennes cachent : c'est l'outil central du contrôle par les droits, avec la participation et la redevabilité.

Résumé — les notions importantes

• Système africain : une Charte fondatrice (droits individuels, droits des peuples, devoirs), une Commission de promotion et de protection par communications et rapports, une Cour juridictionnelle aux décisions obligatoires.

• Cour africaine : saisine par catégories de requérants ; l'accès direct des individus et des ONG suppose la déclaration d'acceptation de la compétence par l'État concerné.

• Cour de justice de la CEDEAO : accès direct des particuliers en matière de droits de l'homme, sans épuisement préalable des recours internes ; ses décisions lient les États, sans faire d'elle une cour d'appel des juges nationaux.

• Mécanismes universels : comités conventionnels (rapports, observations finales, communications selon les procédures acceptées) et examen périodique universel (examen par les pairs, recommandations acceptées ou notées) — des mécanismes de dialogue et d'expertise, à distinguer des juridictions.

• DIH : quatre tests logiques — distinction, proportionnalité, précaution, humanité — applicables à des situations abstraites, dans les conflits armés internationaux comme non internationaux.

• Conventions de Genève : quatre conventions définies par leurs objets (terre, mer et naufragés, prisonniers de guerre, personnes civiles), un socle commun de traitement humain, complétés par les Protocoles additionnels et le droit coutumier.

• Groupes vulnérables : protection spécifique superposée à la protection générale (enfants, femmes, personnes handicapées, personnel de secours) ; déplacés internes et réfugiés se distinguent par le franchissement d'une frontière.

• Droits et développement : titulaires de droits et débiteurs d'obligations, principes de participation, redevabilité, non-discrimination, autonomisation et légalité ; débats contemporains attribués sans être tranchés.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Charte Africaine des droits de l'Homme

Chaîne : PNUD Sénégal · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Présentation institutionnelle de la Charte africaine réalisée dans un cadre des Nations unies : utile pour situer le texte fondateur du système africain avant d'en étudier les mécanismes dans les leçons 1 et 2.

https://www.youtube.com/watch?v=9iEiYHRY1_Y

Leçon 1 — Entretien avec Dénis Ndour, Spécialiste en droits humains et professeur de Sciences Sociales

Chaîne : WATHI Think Tank · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Un spécialiste explique le projet de vulgarisation de la Charte africaine et les réalisations de la Commission africaine : un éclairage concret sur la fonction de promotion étudiée à la leçon 1.

https://www.youtube.com/watch?v=endy_UFvpw4

Leçon 2 — #32 Sur la Création d'une Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

Chaîne : WATHI Think Tank · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Cette capsule d'un cercle de réflexion ouest-africain retrace la création de la Cour africaine et sa place à côté de la Commission : le prolongement direct de la leçon 2 sur la saisine et les décisions.

https://www.youtube.com/watch?v=HtiIPk-DqEo

Leçon 5 — Comment distinguer le DIH du DIDH et du DPI ? Vidéo explicative

Chaîne : Le Comité international de la Croix-Rouge · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Une animation du CICR qui distingue droit international humanitaire, droit des droits de l'homme et droit pénal international : la clarification préalable idéale avant d'appliquer les principes de la leçon 5.

https://www.youtube.com/watch?v=0kfrGOEDhtE

Leçon 6 — Les lois de la guerre en bref | CICR

Chaîne : International Committee of the Red Cross (ICRC) · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Le film pédagogique de référence du CICR sur les règles qui protègent les personnes en temps de conflit : il illustre l'esprit des Conventions de Genève présentées à la leçon 6, sans images de situations réelles.

https://www.youtube.com/watch?v=l64JaiDR6zQ

Sources et références

• Charte africaine des droits de l'homme et des peuples : texte de référence du système africain, publié par l'Union africaine — le consulter dans sa version en

vigueur sur le site de l'Union africaine (au.int).

• Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels : textes de référence du droit international humanitaire, publiés et commentés par le Comité international de la Croix-Rouge (icrc.org), gardien de ce droit.

• Guides et outils pédagogiques du CICR sur le droit international humanitaire (présentation des principes, études sur le droit coutumier) : publiés en accès libre sur icrc.org, en français.

• Traités universels des droits de l'homme et documentation des comités conventionnels et de l'examen périodique universel : publiés par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (ohchr.org).

• Cours DRO-L3-20 (intégration économique UEMOA et CEDEAO), DRO-L2-21 (droit international public approfondi) et DRO-L1-21 (relations internationales) de cette bibliothèque, pour les mécanismes régionaux et universels de base.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !